

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1187/2539

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน
นาย แท้ม สมแวณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 57

ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยเป็นคนไทยแต่ไม่รู้ภาษาไทยเพียงพอและศาลชั้นต้น
สอบคำให้การจำเลยไม่มีล่ามช่วยแปลนั้นศาลชั้นต้นได้ไต่สวนปัญหานี้ตามคำสั่งของ
ศาลฎีกาแล้วปรากฏว่าจำเลยสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยสามารถตอบคำถาม
ทนายจำเลยโจทก์และศาลเป็นภาษาไทยโดยมิต้องใช้ล่ามแปลดังนั้นเมื่อจำเลย
ให้การรับสารภาพโดยเข้าใจสภาพแห่งข้อหาและคำฟ้องแล้วกระบวนพิจารณาที่ศาล
ชั้นต้นสอบคำให้การจำเลยบันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยไว้จึงเป็นกระบวน
พิจารณาที่ชอบไม่ชอบเหตุที่จะให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ จำเลยอ้างว่าเป็นคนมี
สัญชาติไทยจำเลยก็อาจขอพิสูจน์สัญชาติได้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2522มาตรา57

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี 2516 ตลอดมาจนถึงวันที่3 มีนาคม 2536 เวลา
กลางวัน จำเลยซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติลาว สัญชาติลาว อยู่ในราชอาณาจักรที่กึ่ง

อำเภอบ่อเกลือและตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุเกิดที่กิ่งอำเภอบ่อเกลือ และตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 81 จำเลยอายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 75 คงจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยเป็นคนไทยมิได้กระทำผิด แต่รับสารภาพเพราะไม่
เข้าใจคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยเป็นคนไทยจำเลยไม่รู้ภาษา
ไทยเพียงพอ ขณะศาลชั้นต้นสอบคำให้การจำเลยจำเลยไม่มีล่ามช่วยแปลนั้น เห็นว่า
ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนปัญหานี้ตามคำสั่งของศาลฎีกาแล้ว ปรากฏว่าจำเลยสามารถพูด
และเข้าใจภาษาไทย สามารถตอบคำถามทนายจำเลย โจทก์และศาลเป็นภาษาไทย
โดยมิต้องใช้ล่ามแปล เชื่อได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยเข้าใจสภาพแห่งข้อหา
และคำฟ้องแล้ว กระบวนพิจารณา ที่ศาลชั้นต้นสอบคำให้การจำเลย จำเลยให้การรับ
สารภาพ ศาลชั้นต้นบันทึกคำให้การจำเลยไว้จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ชอบ ไม่มีเหตุ

ที่ศาลฎีกาจะให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติ
ไทย จำเลยก็อาจพิสูจน์สัญชาติได้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา 57

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ